Atti del procedimento disciplinare — sig.ra Elisa Varisco, matr. 20841

ROCCAPIANA SERVIZI S.R.L. Via Anelli 12 — 25015 Desenzano del Garda (BS) P.IVA e C.F. 03918470983 — REA BS-521844 tel. 030 9147220 — PEC roccapianaservizi@pec.it

Direzione Risorse Umane — raccolta chiusa il 3 maggio 2029, ore 12:40.

Si uniscono, nell'ordine, gli atti formati fino a oggi:

A. estratto del codice disciplinare aziendale, edizione 2028; B. verbale di affissione del 4 gennaio 2028, con due fotografie della bacheca; C. rapporto di Internal Audit RS-29/17 del 2 maggio 2029; D. lettera di contestazione disciplinare del 3 maggio 2029 e ricevuta di consegna.

Le copie sono estratte dagli originali conservati nell'archivio della Direzione Risorse Umane.

Marta Bonetti Responsabile Risorse Umane

A — Codice disciplinare aziendale (estratto)

ROCCAPIANA SERVIZI S.R.L. — Codice disciplinare, edizione 2028 Approvato dall'amministratore unico il 21 dicembre 2027

Articolo 1 — Ambito

Il presente codice si applica a tutto il personale dipendente della società, in ogni sede e punto vendita, qualunque sia la mansione svolta e la forma del rapporto. Esso integra, e non sostituisce, le norme di legge e le previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Articolo 3 — Obblighi in materia di cassa e di documenti fiscali

Il personale addetto alle casse opera con credenziale personale e non cedibile. Sono vietati l'uso della credenziale altrui e la cessione della propria, anche per operazioni di breve durata.

Ogni operazione di storno, annullamento o rettifica di un documento di cassa già emesso deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile del punto vendita o, in sua assenza, dal responsabile di turno espressamente delegato. L'autorizzazione è tracciata sul terminale mediante l'inserimento della credenziale di chi autorizza. Non sono ammesse autorizzazioni verbali non seguite dalla registrazione sul terminale.

Articolo 4 — Mancanze

Costituiscono mancanze disciplinari, fra le altre:

a) l'inosservanza degli orari di lavoro e delle regole sulla rilevazione delle presenze;
b) l'inosservanza delle disposizioni sull'uso delle divise e dei dispositivi di protezione;
c) l'esecuzione di storni, annullamenti o rettifiche di cassa in assenza della preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 3;
d) l'uso della credenziale altrui o la cessione della propria;
e) il rifiuto ingiustificato di eseguire i controlli di cassa disposti dal responsabile;
f) il comportamento gravemente scorretto verso i clienti, i colleghi o i superiori.

Articolo 5 — Sanzioni

Secondo la gravità del fatto, la recidiva e le circostanze in cui la mancanza è stata commessa, si applicano il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa non superiore a quattro ore di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso.

Articolo 6 — Procedimento

Nessun provvedimento, salvo il rimprovero verbale, è adottato senza previa contestazione scritta del fatto. La contestazione indica l'operazione o il comportamento addebitato, il giorno e, ove rilevante, l'ora, nonché la disposizione che si assume violata.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni per iscritto e può chiedere di essere sentito, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale o di un'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato. La società non adotta il provvedimento prima che siano decorsi i termini per le giustificazioni previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

Articolo 8 — Pubblicità

Il presente codice è affisso, in luogo accessibile a tutti, nella bacheca collocata all'ingresso del personale di ciascuna sede e punto vendita. Dell'affissione è redatto verbale, conservato dalla Direzione Risorse Umane.

B — Verbale di affissione del codice disciplinare

ROCCAPIANA SERVIZI S.R.L. — Direzione Risorse Umane Prot. 2028/RU/0007

VERBALE DI AFFISSIONE

L'anno duemilaventotto, il giorno 4 del mese di gennaio, alle ore 8:30, presso la sede di Desenzano del Garda, Via Anelli 12.

Sono presenti la sottoscritta Marta Bonetti, responsabile Risorse Umane, il sig. Gianluca Peroni, responsabile del punto vendita Darsena, e la sig.ra Anna Ruffini, rappresentante sindacale aziendale.

Si dà atto che in data odierna è stato affisso il codice disciplinare aziendale, edizione 2028, composto di dieci articoli su quattro fogli, nella bacheca in vetro collocata nel corridoio di ingresso del personale, immediatamente a fianco del terminale di rilevazione delle presenze e degli armadietti dello spogliatoio. La bacheca è accessibile a tutto il personale in servizio senza necessità di chiave o di richiesta al responsabile; il vetro è apribile con la sola serratura in dotazione all'ufficio del personale.

Il testo è stato affisso per intero, con i fogli disposti su due colonne, in modo da essere leggibile dall'esterno della bacheca.

Si dà atto altresì che copia del medesimo testo è stata pubblicata in pari data nell'area riservata della intranet aziendale, sezione «Documenti aziendali — Personale», accessibile con le credenziali individuali.

Al presente verbale sono unite due fotografie della bacheca scattate alle ore 8:42, la prima da circa due metri di distanza, la seconda ravvicinata sul primo foglio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marta Bonetti — Gianluca Peroni — Anna Ruffini

C — Rapporto di Internal Audit RS-29/17

ROCCAPIANA SERVIZI S.R.L. — Internal Audit Rapporto RS-29/17 — Verifica su operazioni di storno, punto vendita Darsena Chiuso il 2 maggio 2029 — Classificazione: riservato

1. Origine della verifica

Il controllo automatico settimanale sulle operazioni di cassa, che gira nella notte fra sabato e domenica, ha prodotto in data 29 aprile 2029 alle ore 02:15 la segnalazione ANM-17/2029, relativa a un'operazione di storno di importo superiore alla soglia di attenzione di euro 500,00 registrata senza credenziale di autorizzazione associata. La segnalazione è confluita nella coda di lavorazione di Internal Audit ed è stata presa in carico dalla scrivente il 30 aprile 2029.

Non risultano, in ordine all'operazione in esame, relazioni o comunicazioni trasmesse alla Direzione Risorse Umane anteriormente alla data del presente rapporto.

2. Attività svolte

Sono stati esaminati: il giornale di cassa della postazione 04 del punto vendita Darsena per la giornata del 27 aprile 2029; il registro delle autorizzazioni del terminale per il periodo dal 1 al 30 aprile 2029; il prospetto dei turni del punto vendita per la settimana dal 23 al 29 aprile 2029; il partitario del conto cliente n. 118 intestato a Darsena Uno S.r.l.

Sono state visionate le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'area casse, segmento dalle 16:38 alle 16:47 del 27 aprile 2029. L'estrazione integrale della giornata non è stata acquisita agli atti del presente rapporto.

3. Esito

Il giornale di cassa espone, per la postazione 04, le seguenti registrazioni nella fascia oraria pertinente:

Ora	Documento	Operazione	Importo	Conto cliente	Credenziale operatore	Credenziale autorizzante
16:31	000415	vendita	84,00	contanti	VAR20841	—
16:36	000416	vendita	27,50	contanti	VAR20841	—
16:39	000417	vendita	1.840,00	118 Darsena Uno	VAR20841	—
16:42	000418	storno documento 000417	1.840,00	118 Darsena Uno	VAR20841	nessuna
16:51	000419	vendita	63,20	contanti	VAR20841	—

La credenziale VAR20841 è quella personale della sig.ra Elisa Varisco, matricola 20841, addetta alla cassa, in turno il 27 aprile 2029 dalle 13:00 alle 20:00 secondo il prospetto dei turni. Il campo relativo alla credenziale di chi autorizza è vuoto per il documento 000418.

Il registro delle autorizzazioni del terminale espone, per la postazione 04 nel mese di aprile 2029, tre operazioni di storno: quella del 12 aprile per euro 96,00 e quella del 19 aprile per euro 212,50, entrambe con autorizzazione registrata a credenziale PER10233 (Peroni), e quella del 27 aprile qui esaminata, per la quale non risulta alcuna autorizzazione registrata.

Il partitario del conto 118 espone, alla data del 30 aprile 2029, il documento 000417 e il relativo storno; non risultano note di credito successive né richieste scritte del cliente agli atti della funzione amministrativa.

Le immagini visionate mostrano l’operatrice alla postazione 04 nell’intero intervallo e un cliente al banco fino alle 16:40 circa. La qualità delle immagini non consente di leggere il display del terminale.

4. Chiusura

La correlazione fra giornale di cassa, prospetto dei turni e registro delle autorizzazioni è stata completata in data 2 maggio 2029. Il rapporto è stato chiuso in pari data e trasmesso alla Direzione Risorse Umane il 2 maggio 2029 alle ore 11:30 per il seguito di competenza, con protocollo 2029/RU/0412.

Sara Consolini, analista — Paolo Ghislandi, responsabile Internal Audit

---

D — Lettera di contestazione disciplinare

ROCCAPIANA SERVIZI S.R.L. Via Anelli 12 — 25015 Desenzano del Garda (BS) Direzione Risorse Umane — Prot. 2029/RU/0415

Desenzano del Garda, 3 maggio 2029

Alla sig.ra Elisa Varisco matricola 20841 consegna a mani

Oggetto: contestazione di addebito disciplinare

Gentile signora Varisco,

con la presente Le contestiamo il fatto che segue.

Il giorno 27 aprile 2029, alle ore 16:42, presso il punto vendita Darsena, dalla postazione di cassa 04 e con la Sua credenziale personale VAR20841, è stato registrato il documento n. 000418, di storno del precedente documento n. 000417 delle ore 16:39, per l’importo di euro 1.840,00, addebitato al conto cliente n. 118 intestato a Darsena Uno S.r.l.

Il registro delle autorizzazioni del terminale non riporta, per tale operazione, alcuna credenziale di autorizzazione; risulta pertanto che lo storno sia stato eseguito senza la preventiva autorizzazione del responsabile del punto vendita o del responsabile di turno delegato.

Il comportamento sopra descritto integra la mancanza prevista dall’articolo 4, lettera c), del codice disciplinare aziendale, che vieta l’esecuzione di storni, annullamenti o rettifiche di cassa in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall’articolo 3 del medesimo codice, affisso nella bacheca all’ingresso del personale.

Il fatto è di gravità tale da poter comportare l’applicazione di una sanzione, anche di natura espulsiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 del codice disciplinare.

La invitiamo a farci pervenire, per iscritto, le Sue giustificazioni; può altresì chiedere di essere sentita di persona, con l’assistenza di un rappresentante sindacale o di un’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato. Le comunicazioni possono essere indirizzate all’ufficio del personale della sede di Desenzano del Garda oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata roccapianaservizi@pec.it.

Nelle more restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Marta Bonetti Responsabile Risorse Umane Roccapiana Servizi S.r.l.

Ricevuta di consegna

La sottoscritta Elisa Varisco dichiara di ricevere in data odierna, 3 maggio 2029, alle ore 9:20, copia della lettera di contestazione prot. 2029/RU/0415, composta di due pagine.

Firma della lavoratrice: *Elisa Varisco* Per la società: *M. Bonetti* — presente altresì S. Fumagalli, ufficio del personale